

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구 및 시정, 통보

감 사 명 : 2024년 ◆◆골프장 운영 관련 특정감사

제 목 : 공용자산의 사적 사용 등 이용 관리 부실과 내부통제 미흡

관계부서 : ★★지사, ◆◆골프장

내 용

1. 사건 개요

◆◆골프장은 공사 ★★지사의 하부조직으로, ◆◆관광단지 내 관광객 편의 제공과 유치 증진을 목적으로 코스 규모 18홀의 대중계 골프장인 ◆◆골프클럽의 운영을 담당하고 있다.

한편, ★★TV는 2024. 3. 7. “지배인 지인은 무료··관광공사 직원도 수시로”(이하 “보도”라 한다)라는 보도를 통해 ① 지배인이 데려오는 손님이 무료 골프를 쳤고, ② 지배인뿐 아니라 공사 직원들도 근무 시간에 무료로 골프를 쳤다며, ◆◆골프장 운영 관련 사항에 대해 문제를 제기하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 공사 소유자산의 사적인 용도 사용·수익 금지

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제13조와 공사 「자산관리규정」 제35조 제2항에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 직원이 사적인 용도로

사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하지 못하도록 정하고 있으나, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우 사용할 수 있다고 되어 있다.

또한 이해충돌방지법 제22조 제2항에 따르면 소속기관장은 공직자가 공공기관 물품의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 제26조에 따르면 공공기관의 장은 소속 공직자가 이해충돌방지법 또는 그 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다고 되어 있으며, 같은 법 제28조 제2항 제5호에 따르면 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 한 공직자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있다.

나. 근무목적 외 일반이용객이 사용하는 시설 사용 금지

공사 「◆◆골프장 운영규정」 제7조는 골프장 근무자는 근무목적 외 로비, 영업장, 휴게실 등 일반이용객이 사용하는 시설을 이용하는 것을 금하고 있다.

다. ◆◆골프장과 ★★지사의 업무 구분

공사 「직제규정 시행세칙」의 [별표 2]는 ★★지사(국내지사)와 ◆◆골프장(임시조직)을 별도 조직으로 보고 있고, 담당업무 또한 ★★지사는 ◆◆관광단지개발 및 출자회사 관리 업무 지원 등 단지개발 및 운영에 관한 사항으로, ◆◆골프장은 골프장 운영계획 수립 및 수익금 관리, 경기 진행 등 ◆◆골프장 운영에 관한 사항으로 정하고 있어 비록 물리적으로는 매우 근접한 공간에서 근무하더라도 ★★지사 근무자와 ◆◆골프장 근무자의 직무 범위는 구분된다.

라. 소결

따라서 ★★지사 근무 직원은 ◆◆골프장을 업무적으로 이용할 권원(權原)이 없고, ◆◆골프장 직원도 일반이용객이 사용하는 ◆◆골프장 시설을 근무 목적 이외에는 사용해서는 안되며, 누구라도 ◆◆골프장 시설을 직원 본인이 사적으로 사용·수익하거나, 제3자로 하여금 사적인 용도로 사용·수익하게 해서도 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 ◆◆골프장의 예약관리 시스템과 실제 라운딩 내역을 기록한 경기운영 시스템(이하 “♣♣”라 한다)의 대조가 가능한 기간인 2024. 1. 1.~3. 22.¹⁾에 이루어진 라운딩 내역을 검토하였으며²⁾, 그 결과 ♣♣에서는 실제 라운딩이 있었음이 확인되나 ◆◆골프장의 예약관리 시스템에는 예약 기록이 없고 대금지불과 정산이 되지 않아 무료 라운딩으로 판단되는 경우 등 총 55건의 라운딩 내역을 확인하였고, 이를 기반으로 ◆◆골프장으로부터 [표 1]과 같이 이용 사유에 관한 소명을 받고 분석하였다.

[표 1] ◆◆골프장 무료 라운딩 내역

이용 사유	세부내역	건수
가. 공사 직원 등의 코스점검 명목 라운딩	○ ★★지사 및 ◆◆골프장, 자회사 직원이 내장객 관점 코스 점검 명목으로 무료 라운딩 진행(15건)	15건

1) ♣♣ 시스템은 ◆◆골프장 자체 운영시스템이 아니라 외부 민간시스템으로, 해당기간 이전의 완전한 기록은 ‘개인정보보호 기간설정 및 삭제’ 등의 이유로 확보할 수 없었음

2) 이하 별도로 표기하지 않는 한 라운딩 횟수 등의 분석은 2024.1.1.~3.22.기간에 한함

이용 사유	세부내역	건수
나. 경기보조원의 업무 관련 라운딩	○ 경기보조원들이 고객 응대 서비스 제고 관련 무료 라운딩 진행 - 경기보조원이 내장객 관점 코스 점검 명목 무료 라운딩 진행(18건) - 신규 채용 경기보조원 테스트 명목 무료 라운딩(1건)	19건
다. 벤치마킹 명목 라운딩	○ ◆◆골프장이 가입한 ◎◎협회 ★★지역협회의회의 회원시간 교류(벤치마킹) 명목 무료 라운딩 진행 - (◆◆골프장→외부 골프장 방문)◆◆골프장 팀장과 팀원, 경기보조원의 타 골프장 방문(2023. 1. 1. ~ 2024. 3. 22., 3건) - (외부 골프장→◆◆골프장 방문)외부 골프장 관계자의 ◆◆골프장 방문(2023. 1. 1.~2024. 3. 22., 13건)	16건
라. 판촉활동 명목 라운딩	○ ◆◆골프장 직원이 지인의 라운딩을 유치하여 함께 라운딩 할 경우 직원 본인의 입장료만 면제하는 무료 라운딩(5건)	5건
합 계:		55건

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

가. 공사 직원 및 관계자가 진행한 코스점검 명목 무료 라운딩 진행

◆◆골프장은 [표 2]와 같이 총 15회의 무료 라운딩³⁾이 ◆◆골프장 코스 점검을 목적으로 시행되었다고 소명하였다.

[표 2] 공사 직원 및 관계자의 코스점검 명목 무료 라운딩 내역

순번	이용일자 및 경기시작시간		라운딩 참여자		
			◆◆골프장	★★지사	♂♂ (자회사)
1	2024.1.1.(월)	07:12	B, P	C, H	
2	2024.1.7.(일)	07:12	B, Q	E	
3	2024.1.13.(토)	06:50	B, R	F, E	
4	2024.1.14.(일)	06:18	R	A, N, D	
5	2024.1.17.(수)	07:08	G ^{※)}		CA, CB, CC
6	2024.1.21.(일)	07:12	P, I, Q	H	

3) 입장료와 카트 대여료는 지불하지 않고(무료사용), 경기보조원 수당은 정상적으로 지불(유료사용)

순번	이용일자 및 경기시작시간		라운딩 참여자		
			◆◆골프장	★★지사	☞☞ (자회사)
7	2024.1.21.(일)	07:12	R	F, N, O	
8	2024.1.28.(일)	07:12	B, L	H, K	
9	2024.2.4.(일)	07:18	B, Q	C, E	
10	2024.2.9.(금)	07:12	B, P, I	E	
11	2024.2.11.(일)	07:00	M	N, O, J	
12	2024.2.12.(월)	07:06	B, I, R	H	
13	2024.2.17.(토)	07:06	R	A, F, O	
14	2024.2.18.(일)	07:00	B, L	C, H	
15	2024.2.25.(일)	07:00	B, P, I	E	

주: 평일 오전이었으며, 근태는 연차휴가 처리

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

이를 소속별, 인물별, 횟수별로 정리한 결과는 [표 3]과 같다.

[표 3] 인물기준 공사 직원 코스점검 명목 무료 라운딩 내역

순번	사용명목	라운딩 참여자 및 참여횟수			
		◆◆골프장	참여횟수	★★지사	참여횟수
1	코스점검	B	9	E	5
2		R	5	H	5
3		I	4	F	3
4		P	4	N	3
5		Q	3	O	3
6		L	2	C	3
7		G	1	A	2
8		M	1	K	1
9		-	-	D	1
10		-	-	J	1

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

골프장의 효율적 관리와 운영을 위해 골프 코스의 양호한 상태를 유지하는 것은 필요하며, 이를 위한 골프코스 점검 필요성은 인정되고, 코스점검 라운딩이 ◆◆골프장의 영업시간 전에 이루어져 정상영업에 지장을 주거나 수익 창출에 지장을 주지는 않은 것으로 보인다.

그러나 ① 코스점검을 위해 반드시 실제 경기형식으로 18홀 전체 라운딩을 해야 하는지, 그렇다고 하더라도 실제 경기처럼 4명이 조를 이루어 경기보조원까지 동반하여 일반 라운딩과 구별이 되지 않는 코스점검 라운딩을 해야 하는지는 소명되지 않는 점⁴⁾, ② 2024년 1월~2월에 주말 및 공휴일이 총 18일인데 그 사이 골프코스에 큰 변화가 계속해서 있었다고 볼 사정이 없는데도 18일 중 13일 동안 코스점검 라운딩이 이루어져 객관적 필요성 대비 그 빈도가 지나치게 잦은 점, ③ 코스점검이 업무라고 주장하면서도 주로 주말 및 휴일에 실시하고, 평일에는 휴가를 사용한 점⁵⁾, ④ 경기보조원 수당을 공사 예산이 아닌 경기 참가자 개인이 부담한 점, ⑤ ◆◆골프장 소속이지만 직무가 코스관리와 관계없는 직원 및 아예 ◆◆골프장 소속도 아닌 ★★지사 및 ☞☞ 직원도 코스점검 라운딩을 한 점⁶⁾, ⑥ 같은 날 두 팀이 같은 코스를 코스점검 명목으로 라운딩 하기도 한 점, ⑦ 직원의 휴일을 희생시켜 업무를 수행하도록 한다는 인식이 있었다면 직원 간 형평을 위해 수행 횟수를 고루 분포시켜야 했을 것인데 실제로는 [표 4]에서 볼 수 있듯이 특정인에게 편중되고 있는 점, ⑧ 코스점검이 잦은 민원대응과 최적의 코스상태를

4) 감사과정에서 확인한 바에 따르면 '타 공공기관이 운영하는 골프장의 경우 영업시간 종료 후에, 코스관리 업무 담당자 및 경기보조원 등 업무 관련자들이, 경기를 운영하는 별도 경기보조원 없이, 카트를 탑승하지 않고 걸어서 코스를 둘러보며 점검'하고 있음

5) 오히려 평일 휴가사용 골프점검 라운딩이 언론에는 '근무시간 중 골프를 쳤다는 것'으로 근태관련 오해를 유발함

6) 이에 대해 ★★지사는 ★★지사와 ◆◆골프장 간에는 ★★지사장 전결로 인사발령이 가능해 ★★지사 직원도 언제든지 ◆◆골프장 코스담당 직원이 될 수 있다고 항변하였으나 업무 유관성은 실시 당일의 소속과 업무분장에 따라 판단하는 것이 합당함

유지하기 위한 업무목적이라고 주장하나 코스점검을 통한 업무목적 달성을 위해 내부 지침이나 기안은 물론 코스점검을 마친 후 작성된 결과보고 등 행정적 근거가 전혀 없는 점 등을 감안하면 코스점검 라운딩이 업무적으로 이루어졌다는 ◆◆골프장의 해명은 받아들이기 어렵고, 코스점검 무료 라운딩이 허용될 수 있는 다른 법령, 지침이 존재하거나 사회상규 상 허용될 수 있다고 볼 근거도 없어 이는 공용자산의 사적 사용으로 판단된다.

나. 경기보조원이 진행한 코스점검 및 학습·숙지, 신규채용 경기보조원 테스트 명목 무료 라운딩 진행

◆◆골프장 소속 경기보조원은 2024. 1. 1.~2024. 3. 22. 기간 코스점검을 명목으로 [표 4]와 같이 무료 라운딩⁷⁾(경기보조원 동행, 경기보조원 4명이 경기 진행)을 진행하였고, 신규채용 경기보조원 테스트 명목으로 [표 5]와 같이 1회 무료 라운딩⁸⁾을 실시하였다.

[표 4] ◆◆골프장 경기보조원의 코스점검 명목 무료 라운딩 내역

순번	이용일자 및 경기시작시간		경기 보조원	라운딩 참가자
				경기보조원
1	2024.1.3.(수)	07:00	BN	AN, AX, BL, BP
2	2024.1.9.(화)	07:12	AT	AP, BC, AK, BT
3	2024.1.11.(목)	07:00	BF	BB, BD, BS, BJ
4	2024.1.16.(화)	07:00	AI	AR, AQ, BM, BI
5	2024.1.17.(수)	07:00	BD	AI, AU, AO, BV
6	2024.1.18.(목)	06:18	BK	AS, AJ, AW, AE
7	2024.1.19.(금)	07:24	AB	AA, AE, AD, AC

7) 입장료와 카트 대여료는 지불하지 않고(무료사용), 경기보조원 수당은 정상적으로 지불(유료사용)

8) 입장료와 카트 대여료, 경기보조원 수당 모두 지불하지 않음(무료사용)

순번	이용일자 및 경기시작시간		경기 보조원	라운딩 참가자
				경기보조원
8	2024.1.25.(목)	07:12	AC	BQ, BH, BF, AG
9	2024.1.26.(금)	07:12	AR	BE, BO, BR, AH
10	2024.2.6.(화)	10:30	AD	AA, AE, AB, AC
11	2024.2.7.(수)	07:00	AL	AK, BJ, BP, AX
12	2024.2.13.(화)	07:06	AM	AW, AJ, AE, AS
13	2024.2.16.(금)	07:00	AS	AR, BI, BM, AQ
14	2024.2.19.(월)	07:00	AY	BH, BQ, BF, AG
15	2024.2.22.(목)	06:30	AV	AU, BN, BV, AO
16	2024.2.23.(금)	06:17	BG	AP, AH, BR, BE
17	2024.2.26.(월)	07:00	AR	AZ, BA, BB, AN
18	2024.2.28.(수)	06:50	AV	BC, BU, BT, BK

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

[표 5] ◆◆골프장 신입 경기보조원 테스트 명목 무료 라운딩 내역

순번	이용일자 및 경기시작시간		경기 보조원	라운딩 참가자	
				경기보조원	공사 직원
1	2024.1.29.(월)	13:18	AF	AA(자율위원회 회장) AC(자율위원회 조장)	S(★★지사) H(★★지사)

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

이에 대해 검토해보면 ① 경기보조원은 그 역할에 코스 소개 및 안내, 경기 중 위치한 공과 홀까지의 판독, 클럽선택 안내, 그린 위에서 볼 마크 후 퍼팅라인 조언 등을 포함하고 있어⁹⁾ 골프 코스에 대한 점검 및 학습·숙지가 필요한 점, ② 집중 훈련이 필요했던 경력직 신규 채용자 1명을 제외하고는 월 1회 수준으로 무료 라운딩 횟수가 고르게 관리된 점, ③ 경기보조원의 코스 숙지 수준 향상으로 인해 ◆◆골프장의 서비스 경쟁력이 제고되어 매출 증대에 기여할 수 있는 점, ④ 신규

9) 출처: 한국골프캐디협회 웹사이트

채용자에 대한 테스트 라운딩은 타 공공기관이 운영하는 골프장에서도 시행하고 있는 점, ⑤ 신규 채용자의 경우 수행 경험이 누적됨에 따라 경기보조원 수당이 단계적으로 인상되어 왔고 실제 2024. 1. 29.의 테스트 라운딩 후 해당 경기보조원은 상위 단계로 승급하여 수당도 인상된 것을 보면 테스트 라운딩이 업무적인 의미가 있는 점 등을 종합적으로 감안하면 경기보조원을 대상으로 한 코스점검 및 학습·숙지, 신규 채용 경기보조원 테스트 라운딩 시 이용 요금을 징수하지 않은 것은 ◆◆골프장의 사적 사용으로 보기는 어렵다.

다만 경기보조원의 업무 범위 내 무료 라운딩이라고 하더라도 공공자산의 무료사용에 대한 실시 근거가 되는 규정, 지침 혹은 내부 기안과 사전 신청·승인 절차가 없고, 그 실시 내역이나 점검리스트 등 결과물도 별도로 관리되고 있지 않은 점은 사적 사용을 의심하게 하는 원인이 된바, 이에 대한 개선 조치가 필요하다¹⁰⁾.

다. 타 골프장과의 상호 벤치마킹 무료 라운딩 진행

◆◆골프장은 ○○협회 ★★지역협의회(이하 “협의회”라 한다)의 회원사로 가입되어 있으며, ★★지역 골프장 운영 관리자들의 업무 진행 관련 업계 정보교환을 목적으로 월 1회 정례모임을 가지고 있다.

이 협의회에서 개별 골프장 관리자들은 타 골프장의 운영방법, 코스관리, 서비스 제공 등의 정보교환을 위해 상호 골프장을 방문하는 벤치마킹을 진행하였는데 ◆◆골프장측이 벤치마킹을 간 내역 및 타 골프장측이 ◆◆골프장으로 벤치마킹을 온 내역은 각각 [표 6] 및 [표 7]과 같다.

10) 2023년 진행한 경기보조원 테스트는 관련 품의가 있었으나 업무추진 경비 확보를 위한 의사결정이었으며, 업무목적과 성과관리 등 필요한 사후 관리방안, 관련 규정은 없었음

[표 6] ◆◆골프장 직원 및 관계자의 타 골프장 벤치마킹 명목 무료 라운딩 내역

순번	이용일자	방문 골프장	라운딩 참가자	
			경기보조원	◆◆골프장
1	2023.6.23.(금)	●●	AA(자율위원회 회장) AB(자율위원회 조장)	B(◆◆골프장 팀장) H(◆◆골프장 직원)
2	2023.11.15.(수)	●●	AA(자율위원회 회장) AC(자율위원회 조장)	B(◆◆골프장 팀장) H(◆◆골프장 직원)
3	2024.2.27.(화)	≡≡	AA(자율위원회 회장) AC(자율위원회 조장) AB(자율위원회 조장) AD(자율위원회 조장) AE(자율위원회 조장)	B(◆◆골프장 팀장) I(◆◆골프장 직원)

주: 감사대상기간인 2023.1.1.부터 현재까지를 대상기간으로 하여 파악
자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

[표 7] 타 골프장 직원 및 관계자의 ◆◆골프장 벤치마킹 명목 무료 라운딩 내역

순번	이용일자	방문 기관	라운딩 참가자	
			연락자	담당자
1	2023.3.28.(화)	ㄱㄱ	CD(대표)	3인(알 수 없음)
2	2023.4.4.(화)	ㄴㄴ	CE(상무)	3인(알 수 없음)
3	2023.6.16.(금)	ㄷㄷ	CF(대표)	2인(알 수 없음)
4	2023.10.12.(목)	★★지역협의회	CG(부회장)	7인(알 수 없음)
5	2023.11.18.(토)	ㄹ ㄹ	CH(본부장)	3인(알 수 없음)
6	2023.12.9.(토)	ㅇㅇ	CI(대표)	CN, CO, CP
7	2023.12.12.(화)	ㅊㅊ	CJ(대표)	3명(알 수 없음)
8	2023.12.19.(화)	ㄷ ㄷ	CH(본부장)	3인(알 수 없음)
9	2023.12.24.(일)	ㄴㄴ	CE(상무)	CQ, CR
10	2023.12.25.(월)	●●	CK(상무)	3인(알 수 없음)

순번	이용일자	방문 기관	라운딩 참가자	
			연락자	담당자
11	2023.12.26.(화)	골프장	CL(상무)	CS, CT, CU
12	2024.2.27.(화)	골프장	CL(상무)	CS, CV, CU
13	2024.2.28.(수)	골프장	CM(본부장)	CW, CX, CY, CZ

주: 감사대상기간인 2023.1.1.부터 현재까지를 대상기간으로 하여 파악
자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

벤치마킹 라운딩에 관해 검토해 보면, ① 공사에서 타 골프장으로 벤치마킹을 간 당사자는 모두 ◆◆골프장 직원 및 경기보조원으로 타 골프장의 코스를 벤치마킹할 필요와 자격이 있는 점, ② 타 골프장측이 ◆◆골프장으로 벤치마킹을 올 때는 일정을 조정해 매출에 지장이 없도록 영업시간 외 시간을 배정한 점, ③ 공사 직원의 타 골프장 벤치마킹 횟수는 약 1년 3개월 간 3회뿐인 점, ④ 상호 벤치마킹은 각 골프장 관리인 간의 사적인연이 아니라 협의회 차원에서 상호 간에 기회를 제공하는 방식으로 이루어진 점을 감안하면 ◆◆골프장의 사적 사용으로 보기는 어렵다.

다만 벤치마킹 라운딩에 관하여 실시 근거가 되는 규정, 지침 혹은 내부 기안이 없고, 그 실시 내역이나 점검리스트 등 결과물도 별도로 관리되고 있지 않은 점은 사적 사용을 의심하게 하는 원인이 된 바¹¹⁾ 있고, 벤치마킹 명목으로 공사 직원이 타 골프장을 방문하는 경우와 타 골프장에서 벤치마킹 명목으로 방문하는 경우 공식적인 협조요청 문서(방문일정, 방문목적, 참가자 인적사항 등)가 존재하지 않는 경우 사적 사용, 부정사용 청탁 등 오남용도 우려되는바, 이에 대한 개선 조치가 필요하다.

11) ★★TV에 사적 사용으로 보도된 무료 라운딩의 경우, 조사결과 지배인(골프장 팀장)의 지인이 무료로 골프를 친 것이 아니라, 타 골프장에서 공사로 벤치마킹을 위해 참석했던 벤치마킹 라운딩으로 확인되었음

라. 판촉활동 명목 무료 라운딩 진행

◆◆골프장은 골프장 직원 및 ★★지사 직원들이 지인 3명의 라운딩을 ◆◆골프장으로 유치하였을 때 유치한 직원 본인은 그들과 함께 라운딩 시 무료로 라운딩 하도록 하였는데¹²⁾, 감사일 현재 확인 가능한 세부 내역은 [표 8]과 같다.

[표 8] ◆◆골프장 직원의 판촉활동 명목 무료 라운딩 내역

순번	이용일자	직원명(소속)	근태여부	동반자
1	2024.1.4.(목)	O(★★지사)	휴가	DA, DB, DC
2	2024.2.6.(화)	O(★★지사)	휴가	DD, DE, DF
3	2024.2.12.(월)	P(◆◆골프장)	휴일(설연휴)	DG, DH, DI
4	2024.2.13.(화)	E(★★지사)	휴가	DJ, DK, DL
5	2024.2.19.(월)	B(◆◆골프장)	휴가	DM, DN, DO

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성

이에 대해 ◆◆골프장은 코로나19 팬데믹 종식 후 ◆◆골프장 매출 하락이 우려되어 매출 증대 차원에서 ★★지사 및 ◆◆골프장 직원을 활용한 판촉 활동을 펼친 것이라고 소명하였다.

그러나 ① 직원을 활용한 정당한 판촉 활동이라면 이 제도는 모든 직원에게 공지되고 모든 직원이 이용 가능했어야 하는데, 실제로는 모든 직원에게 공지되지 않아 제도 자체를 모르고 있는 직원도 많았고 실제 이용한 직원도 소수에 그친 점, ② 당시 ◆◆골프장의 매출 현황이 직원의 무료 라운딩을 포함한 판촉 활동이 필요할 정도로 부진한 상황이 아니었던 점, ③ 판촉 활동 실적이 별도로 관리되지도 않은 점, ④ 판촉 활동을 위한 내부 지침이나 기안 등 행정적 근거가

12) 직원 본인의 입장료만 지불하지 않고(무료사용), 지인 3명의 입장료와 카트 대여료, 경기보조원 수당은 모두 정상적으로 지불(유료사용)

전혀 없는 점 등을 감안하면 관측 활동을 명목으로 한 무료 라운딩이 업무적으로 이루어졌다는 ◆◆골프장의 해명은 받아들이기 어렵고, 관측 목적의 직원 무료 라운딩이 허용될 수 있는 다른 법령, 지침이 존재하거나 사회상규 상 허용될 수 있다고 볼 근거도 없어 이는 공용자산의 사적 사용으로 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① 관계부서 의견 및 검토결과

★★지사 및 ◆◆골프장은 이해충돌방지법에 대한 이해와 준수가 미흡했다는 점을 인정하면서도, 직원 등의 코스점검과 관측 목적의 무료 라운딩은 개장 이래 관례적으로 지속되어 왔고 업무적으로도 필요하며, 나름의 관리 하에 시행했으므로 공용자산의 사적 사용이라고 볼 수 없다면서 향후 제도 개선을 전제로 직원 개인에 대해서는 선처해줄 것을 바란다는 의견을 제시하였다.

그러나 확인된 무료 라운딩의 유형 중 코스점검 및 관측 목적의 무료 라운딩을 업무상 사용으로 인정하기 위해 필요한 별도 규정 및 지침마련, 적절한 횟수 통제, 일반 라운딩과 구분되는 라운딩 운영 등의 노력이 충분하지 않았고, 사회상규 상 정당하다고 볼 수 있는 사유도 없었으며, 과거부터 관행적으로 이루어지던 일이라고 해도 이해충돌방지법 시행 이후에는 이를 재검토하고 관련된 운영지침 등을 갖추는 노력을 하였어야 하는데 이 노력의 책임자인 A와 B는 관리자로서 의무를 다했다고 할 수 없고, 관행적으로 이어져 오던 업무라는 ★★지사와 ◆◆골프장 관련자의 의견 또한 받아들이기 어렵다.

다만, 코스점검 및 관측 목적의 무료 라운딩에 참가한 팀원신분의 관련자들은 B의 라운딩 가능여부 연락을 받고, 그 승인 하에 참가를 하였다는 점과 본인들의 의사와 상관없이 참가횟수와 일정 등의 결정권이 B에게 있었다는 점을 일관되게 진술하고 있어 의도적으로 관련 규정을 위반하지 않았다는 주장은 일부 인정된다.

② 관계자 의견 및 검토결과

B는 ◆◆골프장 팀장으로서 이해충돌방지법에 대한 대비가 부족했다는 점을 인정하면서, B의 부임(2023. 1. 1.) 후 코스점검 활동을 통해 골프장 잔디 관리를 강화했고 행정처리는 없었지만 과거에 비해 각종 무료 라운딩에 대해 원칙을 세우고 관리하였다는 점을 감안해 줄 것을 요청하였고, ◆◆골프장 관련 사항 중 ★★지사장 전결사항도 있고, ★★지사장이 ◆◆골프장 팀장을 겸하면서 골프장을 관리하며 무료 라운딩을 관리·실시하기도 한 점도 감안되어야 한다는 의견을 제시하였다.

그러나 B가 주장하는 코스관리 노력과 무료 라운딩에 대한 과거 대비 운영강화 노력은 이해충돌방지법이 정하고 있는 공직자의 의무와 책임에 충분한 대응이라 할 수 없고, ★★지사장의 관리책임유무와 별개로 B 본인 역시 타인에게 책임을 전가할 수 없는 관리자임은 변함이 없어 B의 의견을 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

이해충돌방지법 제정 및 시행에도 불구하고 이에 대한 대비와 제도 정비 없이 ◆◆골프장을 운영하고, 본인들의 지휘·감독 하에 있는 직원들이 공사의 자산인 ◆◆골프장을 사적으로 사용하게 한 B 및 A의 행위는 이해충돌방지법 제13조에

위배되는 것으로, 같은 법 제26조 및 공사 「징계규정」 제3조에 따른 징계사유에 해당한다.

B와 A를 제외한 직원의 경우 비록 결과적으로 ◆◆골프장을 사적으로 사용하기는 하였으나, 무단으로 무료 라운딩을 한 것이 아니라 소속 팀장의 관리 및 승인 하에 실시하였고, 신규 법률 시행에 따른 인지, 이해 및 대비책임이 관리자만큼 강하다고 볼 수 없으며, 관리자의 제안에 따라 수동적으로 라운딩한 경우도 있어 적극적으로 이해충돌방지법을 위반했다고 보기 어렵고 위반이 있더라도 그 정도가 경미한 것으로 보인다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 「공직자의 이해충돌방지법」 시행에도 불구하고 ◆◆골프장의 사적 사용을 예방하기 위한 제도적 장치를 갖추지 않은 채 ◆◆골프장을 사적으로 사용하여 「공직자의 이해충돌방지법」 제13조를 위반하고, 지휘·감독 하에 있는 직원들 역시 ◆◆골프장을 사적으로 사용하게 한 관련자를 「공직자의 이해충돌방지법」 및 공사 「징계규정」에 따라 징계처분(경징계 이상)하시고, **(징계)**

② [별표 1]에 명시된 공사 직원의 ◆◆골프장 사적 사용 금액 6,660,000원과 자회사 직원의 ◆◆골프장 사적 사용 금액 240,000원을 「공직자의 이해충돌방지법」 제22조에 따라 환수하시고, **(시정)**

③ 징계요구된 관련자에 대해 「공직자의 이해충돌방지법」 제28조에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하시고,

④ [별표 1]에 명시된 공사 직원(①에서 징계요구된 관련자 제외)의 ◆◆골프장 사적 사용에 대해 그 횟수, 사유, 경위 등 사안의 경중을 가려 관련 법령(공직자의 이해충돌방지법 제26조, 제28조) 및 공사 내규에 따라 적절한 제재 방안을 마련하시고,

⑤ 정식 예약 및 대가 지불 없이 공사 직원 등이 ◆◆골프장 시설을 업무적으로 사용할 필요가 있을 경우 적절하게 내부통제할 수 있는 내규, 지침 등을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

[별표 1]

공사 직원 등의 ◆◆골프장 사적 사용 횟수와 환산 금액

성 명	사용내역			사용 금액 ¹⁾
	사용명목	휴일사용	평일사용	
B	코스점검, 판촉활동	9회	1회	₩1,170,000
P	코스점검, 판촉활동	5회	－	₩550,000
R	코스점검	5회	－	₩550,000
I	코스점검	4회	－	₩440,000
Q	코스점검	3회	－	₩330,000
L	코스점검	2회	－	₩220,000
G	코스점검	－	1회(4명) ²⁾	₩320,000 ³⁾
M	코스점검	1회	－	₩110,000
E	코스점검, 판촉활동	5회	1회	₩630,000
H	코스점검	5회	－	₩550,000
F	코스점검	3회	－	₩330,000
N	코스점검	3회	－	₩330,000
O	코스점검, 판촉활동	3회	2회	₩490,000
C	코스점검	3회	－	₩330,000
A	코스점검	2회	－	₩220,000
K	코스점검	1회	－	₩110,000
D	코스점검	1회	－	₩110,000
J	코스점검	1회	－	₩110,000
합 계:				₩6,900,000

주: 1. ◆◆골프장 주말요금(도민: ₩110,000, 도민동반 도외인: ₩120,000) 및 주중요금(도민:

₩80,000, 도민동반 도외인: ₩90,000)을 적용하여 환산

2. 자회사 직원 3명과 함께 코스점검 라운딩 실시

3. 자회사 직원의 사용 금액(₩240,000) 포함

자료: ◆◆골프장 제출자료 재구성